



Mottakere ifølge liste

Vedtak om tvangsmulkt - Fjordgata 30 - 5001/401/149

Trøndelag brann- og redningstjeneste viser til pålegg datert 08.11.2024, samt varsel om tvangsmulkt i samme vedtak.

Som påpekt i dokumentene ovenfor har Trøndelag brann- og redningstjeneste konstatert at det på eiendommen Fjordgata 30 er forhold som ikke samsvarer med krav i brannvernlovgivningen.

Fristen for å etterkomme pålegget utløp den 01.05.2025. Vi har ikke mottatt tilbakemelding som viser at pålagte brannsikkerhetstiltak er gjennomført.

Under henvisning til ovenstående, og med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 39, fattes følgende vedtak:

Kodeworks Eiendom AS ilegges tvangsmulkt, på kr. 2 000 pr. dag. Tvangsmulkten løper fra 01.01.2026, og inntil pålegg av 08.11.2024 er etterkommet i sin helhet.

Dere har selv ansvar for å gi beskjed til oss så snart pålegget er etterkommet. Vi forbeholder oss muligheten til å foreta kontroll.

Vedtak om tvangsmulkt kan påklages innen 3 uker, se vedlagt informasjon om klagerett.

Bakgrunn og begrunnelse:

Det følger av brann- og eksplosjonsvernlovens § 39 blant annet at: *“I pålegg etter denne loven kan det fastsettes en løpende tvangsmulkt for hver dag/uke/måned som går etter utløpet av den frist som er satt for oppfylling av pålegget, inntil pålegget er oppfylt.”*

Tvangsmulkt er et økonomisk pressmiddel for å sikre etterlevelse av regelverket. Tvangsmulkten skal utmåles i forhold til kostnadene ved å gjennomføre de pålegg som er gitt, og skal minst settes så høyt at det blir ulønnsomt å bryte loven. Beslutning om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. tvangsfullbyrdsloven § 7-2.

Pålegget er ikke etterkommet i sin helhet, noe som ble bekreftet i vårt møte den 28.04.2025. I møtet kom det frem at prosessen med å lukke avvik pågår. Dere informerte om at det er tatt store skritt for å redusere prosjektrisiko og sikre fremdrift.

Med bakgrunn i at alle avvik ikke er lukket, og de konsekvenser dette kan medføre, har vi funnet det nødvendig å fatte vedtak om tvangsmulkt for å påse at oppgraderingsprosessen ikke stopper opp og at dere, som eier av eiendommen, etterkommer pålegget så snart som mulig.

Ved fastsettelse av tvangsmulkt er det foretatt en helhetsvurdering hvor det særlig er tatt hensyn til alvorlighetsgrad (herunder type objekt), brannsikkerheten, og kostnader med å rette opp brannsikkerhetstiltak innenfor en rimelig tidsramme. Ved fristfastsettelsen er det tatt i betraktning at dere allerede har hatt god tid til å etterkomme pålegget.

Vi har vurdert informasjon mottatt i møte 28.04.2025, og dokumenter innkommet i forlengelsen av møtet 29.04.2025. Vedrørende sprinkling bemerkes at det i nevnte møte ble informert fra deres side om at det er praktisk mulig å få på plass sprinkling innen 01.01.2026. Montering av sprinkler ble forespeilet fra september til november. Det ble også avklart at det kan installeres sprinkleranlegg i hele bygningen nå selv om det skal pågå byggearbeider/ombygginger i deler av brygga senere. Sprinkleranlegget kan tilpasses etter hvert som byggeprosessen skrider fremover. Dette er også i samsvar med de erfaringer vi har fra andre tilsvarende prosjekter. Det vil være noe mer kostnadsdrivende, men fullt mulig. Slik vi vurderer det, så er det ingen hinder for at arbeidet med sikring av brygga, herunder sprinkling, kan starte opp umiddelbart og ferdigstilles i løpet av høsten 2025.

Det er positivt at det er innvilget støtte for oppgradering av brygga. For ordens skyld bemerkes at eiers økonomiske forhold, herunder når finansiering for tenkte prosjekt kommer på plass, anses som et privatrettslige forhold. Pålegg om brannsikring etter brann- og eksplosjonsvernloven må gjennomføres uavhengig av eiers økonomi. Kravene til brannsikkerheten tar ikke hensyn til eiers evt. manglende økonomiske evne. Brann- og eksplosjonsvernlovens primære formål er jf. § 1 *“å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser”*. Vi viser her også til § 6 som slår fast at eieren av byggverk, objekt, område mv. har ansvaret for å gjennomføre de sikringstiltak som er nødvendige for å forebygge og begrense følgene av brann, eksplosjon og andre ulykker. Ansvaret er ikke begrenset i forhold til hvem som er eier, eiers økonomi, eiers planer for objektet eller andre forhold knyttet til eier.

I det tilfelle avvik ikke er lukket/pålegg etterkommet **senest 01.01.2026**, vil tvangsmulkt begynne å løpe uten ytterligere varsel.

Vi gjør oppmerksom på at overtredelse av brann- og eksplosjonsvernlovgivningen eller vedtak fattet med hjemmel i loven kan innebære straffeansvar jf. brann- og eksplosjonsvernlovens § 42.

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Morten Knutsen som kan treffes på +4792089414.

Med hilsen

Anna-Karin Hermansen
leder forebyggende

Tove-Kristin Reitan
juridisk rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Kopi til
Eirik Larsen

Mottakere

Kodeworks Eiendom As

Kristian B. Brandsegg

Kristian B. Brandsegg

Fjordgata 30

7010

Trondheim

KOP

INFORMASJON OM KLAGERETT

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis du ønsker å klage på vedtak som du har fått underretning om.

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket.

Hvem kan du klage til?

Klagen sendes Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, som tar standpunkt til den. Blir klagen ikke tatt til følge, sendes den til endelig avgjørelse i klageinstansen, som er klagenemden i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.

Klagefrist

Klagefristen er 3 uker fra den dag du mottar vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bør du oppgi datoen for når du mottok dette brevet. Dersom du klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få forlenget fristen. I så fall må du oppgi årsaken til at du ønsker dette.

Rett til å kreve begrunnelse

Dersom du mener Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS ikke har begrunnet vedtaket, kan du kreve en slik begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen du mottar begrunnelsen.

Innholdet i klagen

De må presisere:

- hvilket vedtak du klager over
- årsaken til at du klager
- den eller de endringer som du ønsker
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

Klagen må undertegnes.

Utsetting av gjennomføringen av vedtaket

Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du kan imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning

Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i forvaltningslovens

§§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS kan gi nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om reglene for saksbehandling.

Kostnader ved klagesaken

Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Det er også adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken. Forutsetningen er da vanligvis at vedtaket blir endret til din fordel. Reglene om erstatning for sakskostnad er finnes i forvaltningsloven § 36.

UTDRAG FRA BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN

§ 37. Pålegg og forbud mot bruk

Tilsynsmyndigheten gir de pålegg og treffer ellers de enkeltvedtak som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne loven. Det skal settes en frist for når pålegget skal være utført.

Dersom pålegg ikke oppfylles innen fristen, kan tilsynsmyndigheten helt eller delvis stanse virksomheten eller helt eller delvis forby bruken av vedkommende byggverk, område, produkt mv.

Ved overhengende fare kan tilsynsmyndigheten stanse virksomheten eller forby bruken av vedkommende byggverk, område, produkt mv. selv om pålegg ikke er gitt.

Om nødvendig kan tilsynsmyndigheten kreve bistand fra politiet for å sikre gjennomføring av vedtak etter annet og tredje ledd.

§ 38. Tilbakekall av produkt m.m.

Dersom et produkt kan medføre en uakseptabel risiko for brann, eksplosjon eller annen ulykke eller for øvrig ikke tilfredsstiller kravene i § 26, kan tilsynsmyndigheten fatte vedtak om å tilbakekalle produktet fra brukere eller distributører. Den kan også stanse innførsel, produksjon, salg og markedsføring.

Tilsynsmyndigheten kan selv iverksette slike tiltak og kreve kostnadene dekket av den som har fått pålegg om slike tiltak.

§ 39. Tvangsmulkt

I pålegg etter denne loven kan det fastsettes en løpende tvangsmulkt for hver dag/uke/måned som går etter utløpet av den frist som er satt for oppfylling av pålegget, inntil pålegget er oppfylt. Tvangsmulkt kan også fastsettes som en engangsmulkt. Sentral tilsynsmyndighet kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Tvangsmulkt ilagt av kommunen tilfaller kommunen.

§ 40. Tvangsgjennomføring

Tilsynsmyndigheten kan utferdige forelegg mot den som unnlater å etterkomme pålegg eller forbud som er gitt med hjemmel i denne lov. Med forelegg menes her et nytt pålegg om at det tidligere pålegget eller forbudet skal etterleves innen en frist som fastsettes i forelegget. Forelegget skal gi opplysninger om bestemmelsene i annet ledd og skal, så langt mulig, forkynnes for den det er rettet mot.

Den forelegget er rettet mot, kan reise søksmål mot det offentlige for å få forelegget prøvet. Blir søksmål ikke reist innen 30 dager fra forkynnelsen, har forelegget samme virkning som en rettskraftig dom, og kan fullbyrdes etter reglene for dommer.

Forelegget kan ikke påklages.

Blir pålegget i rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet, kan vedkommende tilsynsmyndighet selv besørge eller få besørget at pålegget utføres for regning av den som dommen eller forelegget er rettet mot, uten at det er nødvendig med kjennelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-14.

Ved overhengende fare kan pålegget fullbyrdes etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven § 13-14 uten at dom eller forelegg kreves.

§ 41. Klage

Departementet er klageinstans for vedtak truffet av eller på vegne av sentral tilsynsmyndighet eller av andre offentlige organer i medhold av § 31.

Sentral tilsynsmyndighet er klageinstans for vedtak truffet av kommunestyret eller statsforvalteren. For andre vedtak truffet av kommunen gjelder forvaltningsloven § 28 annet ledd.

§ 42. Straff

Den som legger hindringer i veien for undersøkelser som offentlig myndighet iverksetter etter denne loven, eller unnlater å yte pliktig bistand eller gi opplysninger som kreves for utførelsen av tilsynet etter denne loven, straffes med bot såfremt forholdet ikke rammes av et strengere straffebud.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne loven, sentrale eller lokale forskrifter eller enkeltvedtak fastsatt i medhold av denne loven, straffes med bot eller fengsel inntil 3 måneder.